

1000590-19.2020.8.26.0079

Classe: Reintegração / Manutenção de Posse

Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Magistrado: MARCUS VINICIUS BACCHIEGA

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... de atos de vandalismo e de crimes de tráfico de drogas, culminando com seu abandono. Concordou com o pedido de rescisão e perdimento total dos valores quitados, sem a condenação de consectários.

Réplica às fls. 259/271.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Julgo o processo nos termos do art. 355, I, do CPC, pois a prova documental produzida foi suficiente para a formação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Cível

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu - SP - cep 18606-572

1000590-19.2020.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1000590-19.2020.8.26.0079

Classe - Assunto

Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça

Requerente:

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU

Requerido:

Rosana Faria e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCUS VINICIUS BACCHIEGA

Vistos.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU ajuizou ação de conhecimento, sob o procedimento comum, contra ROSANA FARIA, FERNANDO MARTINEZ SOLER e RENATA DA SILVA, requerendo a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e a reintegração de posse.

Alegou a autora, em resumo, que os réus se comprometeram a comprar imóvel de sua propriedade, porém, após período regular de pagamentos das parcelas, tornaram-se inadimplentes. Requereu, desse modo, a rescisão do negócio jurídico e a reintegração de posse do imóvel.

A audiência de tentativa de composição foi dispensada pelo juízo (fls. 98).

Às fls. 185 foi deferida a inclusão no polo passivo da atual ocupante do imóvel - Regiane Camargo Rosa.

A autora requereu a desistência da ação contra Renata da Silva, o que foi homologado pela sentença de fls. 218.

Regularmente citados (fls. 215, 230 e 236), apenas o réu Fernando apresentou contestação (fls. 242/245). Alegou que nunca residiu no imóvel por conta de atos de vandalismo e de crimes de tráfico de drogas, culminando com seu abandono. Concordou com o pedido de rescisão e perdimento total dos valores quitados, sem a condenação de consectários.

Réplica às fls. 259/271.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Julgo o processo nos termos do art. 355, I, do CPC, pois a prova documental produzida foi suficiente para a formação do convencimento.

No mérito, o pedido é procedente.

A inadimplência dos réus restou incontroversa, além do fato de dois deles permanecerem revéis (fls. 272).

Outrossim, os fatos narrados pela autora estão suficientemente amparados nos documentos que acompanham a petição inicial.

Nada obstante, as alegações do réu contestante vieram desacompanhas de provas idôneas, além do que não justificam a inadimplência.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para o fim de declarar rescindido o contrato de fls. 40/49, determinar a reintegração de posse da autora no imóvel e declarar a perda das quantias pagas a título de taxa de ocupação. Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para os réus desocuparem voluntariamente o bem de raiz. Em caso de recalcitrância, defiro desde já a expedição de mandado de reintegração de posse com o uso da força policial, caso necessário.

Diante da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da autora, os quais arbitro em 10% do valor corrigido da causa, ressalvada a gratuidade judiciária que ora defiro apenas ao réu Fernando Martinez Soler com esteio nos documentos de fls. 248/249.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono do réu, os quais arbitro no patamar máximo permitido nos termos do convênio DPE/OAB.

P.R.I.C.

Botucatu, 16 de novembro de 2022.